

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

1768/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת אזרח ותיק לנכה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 251 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 251 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בהגדרה "גמלה נוספת לנכה", במקום "להפרש שבין קצבת הנכות וסכום קצבת אזרח ותיק" יבוא "לקצבת הנכות שהיתה משתלמת לו לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק";

(ב) ההגדרה "סכום קצבת אזרח ותיק" – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ב), המילים "וסכום קצבת האזרח הוותיק שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה" – יימחקו.

דברי הסבר

אדם עם מוגבלות המקבל בשל נכותו קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ומגיע לגיל פרישה חדל להיות זכאי לקצבת נכות, ואולם קצבת האזרח הוותיק שיהיה זכאי לה לא תפחת מסכום קצבת הנכות ששולמה לו.

ואולם נכותו של האדם אינה מסתיימת בהגיעו לעת זקנה ובדרך כלל בגיל זקנה מתעוררות בעיות נוספות, הגורמות למעמסה כלכלית נוספת בשל הצורך ברכישת תרופות, ציוד רפואי וכדומה. לאור האמור מוצע לקבוע כי סכום קצבת האזרח הוותיק שתשולם למי שקודם לזכאותו היה זכאי לקצבת נכות, תהיה בסכום השווה לקצבת אזרח ותיק בתוספת סכום השווה לקצבת הנכות שהיה זכאי לה ובכך לאפשר זקנה מכובדת גם לאנשים עם מוגבלות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1610/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת אימן עודה (2043/24/פ).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יואב בן צור (754/25/פ) ועל ידי חבר הכנסת אימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (1678/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

